

الزمن: ساعتان
التاريخ: ٢٠١٩/٦/١٢ م
الفترة: الصباحية

الفرقة: الثالثة
الشعبة: قانون
المادة: مرافعات مدنية وتجارية

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م

القسم الأول: (٣٥ درجة)

استعن بالله تعالى وأجب عن أحد هذين السؤالين :-

السؤال الأول:-

أ- من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي المصري "تعدد القضاة والقاضي الفرد"، والقاضي على درجتين "وعلى ضوء هذه العبارة :-

تكلم بإيجاز عن هذين المبدأين، مبينا مميزات وعيوب كل منهما ؟

ب- "أورد المقتن حالات التدخل الوجوبي والجوازي للنيابة العامة في الدعاوى المدنية على سبيل الحصر"
فماذا يعني ذلك ؟ ثم تكلم بإيجاز عن حالات التدخل الوجوبي والجوازي للنيابة العامة في هذه الدعاوى .

السؤال الثاني:-

أ- "أورد المقتن حالات رد القاضي على سبيل الحصر"

فماذا يعني ذلك ؟ ثم تكلم بإيجاز عن ثلاثة فقط من هذه الحالات ، وما هو ميعاد تقديم طلب الرد ؟ وما هي طريقة تقييم طلب الرد ؟

ب- "من أعوان القضاء الكتاب والمحضرين"

وعلى ضوء هذه العبارة :-

بين من هم الكتاب ؟ ومن هم المحضرين ؟ وما هي الأعمال التي يقوم بها كل منهما ؟

القسم الثاني (٣٥ درجة)

أجب عن أحد هذين السؤالين فقط ؟ مع مراعاة ألا تزيد إجابتك للسؤال كاملا عن صفتين مع تنسيق إجابتك ؟

السؤال الأول:

أ- تكلم في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية ؟

ب- بين كيف يتم تسليم الإعلان للمعلن إليه شخصيا ؟ ومتى يتم تسليمه إلى الإدارة ؟

السؤال الثاني:

أ- كيف ترفع الدعوى ؟

ب- اختصاص شخص لم يكن طرفا في الخصومة لإدخاله فيها يتم

بطلب عارض من خصم فيها أو بأمر المحكمة التي تنظر الدعوى

؟ وضح ذلك بأسلوب قانوني شيق ؟ مع بيان مدى قانونية هذا

الإجراء لإدخال الخصم في الدعوى ؟

القسم الثالث: (٣٠ درجة)

أجب عن أحد السؤالين الآتيين:

السؤال الأول:

تكلم عن الرقيب الاتقائي، مبينا الحكمة من تقريره، وما هي شروطه، وما هي آثار الرقب، وما

هي مدته، وما مدة تعجيله، وما هو الجزاء المترتب على عدم تعجيل الدعوى في المدة المحددة.

السؤال الثاني:

تكلم عن تمدد الطاعنين والمطعون عليهم، وما هي القاعدة العامة في حالة تعددهم، وما هي

الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة .

مع ثباتي بالترقي والدرج



الفرقة : قسم : الشريعة والقانون
المادة : قانون المرافعات المدنية والتجارية
الزمن : ساعتان
تاريخ الامتحان ٢٠١٥/٥/٢٠ م

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
تفهيئنا الأشراف دقهلية

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٤/٢٠١٥ م

القسم الأول :- (٣٥ درجة)

استعن بالله تعالى وأجب عن أحد هذين السؤالين :-

السؤال الأول :-

- أ- من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي المصري . " تعدد القضاة والقاضي الفرد ، والتقاضى على درجتين " تكلم بالتفصيل المناسب عن هذين المبدأين ، مبينا مميزات وعيوب كل منهما ؟
- ب- " أورد المقتن حالات التدخل الوجوبي والجوازي للنيابة العامة في الدعاوى المدنية على سبيل الحصر " . على ضوء هذه العبارة تكلم بإيجاز عن حالات التدخل الوجوبي والجوازي للنيابة العامة في هذه الدعاوى ، و تدخل النيابة العامة في الدعاوى المستعجلة ؟

السؤال الثاني :-

- أ- " أورد المقتن حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى على سبيل الحصر " . على ضوء هذه العبارة بين ماذا يعني ذلك ؟ ثم تكلم بالتفصيل المناسب عن أربعة فقط من هذه الحالات .
- ب- " من أعوان القضاء الكتاب والمحضرين " . على ضوء هذه العبارة بين من هم الكتاب ؟ ومن هم المحضرين ؟ وما هي الأعمال التي يقوم بها كل منهما

القسم الثاني

أجب من سؤالين فقط مما يأتي على أن يكون الأول منهما :

السؤال الأول الإجابى : بين صحة أو خطأ العبارات الآتية مع التوجيه و التسيب

- (١) - لا فرق بين الدعوى المستعجلة و الدعوى الموضوعية التي أوجب القانون فصلها على وجه الاستعجال .
- (٢) - ليس للمحضر أن يمتنع عن القيام بإجراء الإعتد في جميع الأحوال .
- (٣) - المتدخل الاختصاصي يُبدي طلبات مغايرة لطلبات الخصوم الأصليين في الدعوى .
- (٤) - ألغت محكمة الاستئناف الحكم بعدم القبول في الدعوى ، ثم أعادت الموضوع إلى محكمة الدرجة الأولى التي حكمت بعدم القبول

(40 درجة لكل نقطة 10 درجات)

السؤال الثاني : بين كيف تتلر قيمة دعوى متعلقة بمقار ؟

(مكتون درجة)

السؤال الثالث : ما هي الأحكام التي يجوز استئنافها على سبيل الاستثناء ؟

(مكتون درجة)

بسم الله الرحمن الرحيم

القسم الأول

أجب عن أحد هاتين السؤالين :

السؤال الأول :

عاصمة الجلسات من مبادئ التنظيم القضائي المصري ، تكلم عنه بإيجاز ؟ (30 درجة)

السؤال الثاني :

عرف دعوى المخاصمة ، وبين آخر أن قبولها ؟ (30 درجة)

القسم الثاني :-

استعن بالله تعالى واجب عن سؤالين فقط مما يأتي على أن يكون الأول منهما :-

السؤال الأول :-

١ - تخيل أنك قاضياً واقرا هذه الدعوى جيداً ثم اجب عما يأتي مع التعليل لئلا تقول :-

- ١ - رفع أحمد المقيم في مركز بسيون محافظة الغربية وعاصمتها طنطا دعوى عقارية على محمود المقيم في مركز قنوب محافظة القليوبية وعاصمتها بنها الذي يعمل مدرساً بسلطنة عمان ، وعلى حسين المقيم في مركز أجا محافظة الدقهلية وعاصمتها المنصورة والذي يعمل بحارا على سفينة تجارية للحكم بملكيته لعقار يقع في مركز بلبيس محافظة الشرقية وعاصمتها الزقازيق كان قد اشتراه منهما بمبلغ تسعون ألف جنيه ، ومطالبتهما باستلام هذا العقار .
- أ - ماهي المحكمة المختصة نوعياً محلها بنظر هذه الدعوى ؟
- ب - قام المحضر بتسليم صورة الإعلان إلى محمود شخصياً عندما كان يقضي الإجازة السنوية في مصر وبسلم صورة إعلان حسين إلى صديقه المقيم معه في مسكنه .
- ج - في الجلسة الأولى لنظر الدعوى حضر أحمد " المدعي " ومحمود " المدعى عليه " وغاب حسين " المدعى عليه " وهل يتغير رأيك لو كان حسين قد أودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ؟
- د - ماهي المحكمة المختصة إذا كانت الدعوى دعوى تسليم فقط ؟
- هـ - إذا مات أحد الخصوم أثناء سير الدعوى وهل يتغير رأيك لو كان الذي مات هو مخامي أحد الخصوم أم لا وماذا لو حدثت الوفاة بعد حجب الدعوى للحكم ؟

٢ - ما المقصود من المصطلحات الآتية :-

- أ - وقف الخصومة ب - إنقطاع الخصومة ج - سقوط الخصومة

السؤال الثاني :-

كما المقصود بمواعيد المرافعات ، وما هي أنواعها ، ووضح المقصود بكل نوع منها مع التعليل ، وبين كيفية حساب هذه المواعيد في كل حالة التي تميزت بسببها مواعيد المرافعات ، وهل يملك القضاء سلطة تعديل هذه المواعيد ؟

السؤال الثالث :-

تكلم بالتفصيل المناسب عن أوامر الأداء من النواح الآتية :-

- أ - شروط الحق الذي يجب اتباع نظام أوامر الأداء في المطالبة به ، وما هو جزاء عدم اتباع نظام أوامر الأداء ؟
- ب - القاضي المختص بإصدار أوامر الأداء ، وما هي إجراءات استصدارها ؟ وما هي طرق الطعن فيها ؟

مع أطيب تهنيتي بالدجاح والتفوق



جامعة القادسية

كلية الشريعة والقانون

تفهما الاشراف

الفرقة :

الشعبية : شريعة وقانون

المادة : مرافعات مدنية وتجارية

الزمن : ساعتان

تاريخ الامتحان : / ٢٠١٧م

امتحان الفصل الدراسي الثاني

دور مايو

للعام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧م

٢٠١٧/٥/٣١م

بسم الله الرحمن الرحيم

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط بما يأتي :

السؤال الأول :

ما المقصود بالقضاء المستعجل ؟ وما هي المحكمة المختصة به نوعيا ومحليا ؟ وكيف ترفع دعوى مستعجلة ؟ ثم بين هل من الممكن الطعن في الحكم المستعجل بالاستئناف ؟ وضع ذلك في حدود المطلوب فقط ؟

السؤال الثاني :

تنص المادة ٣- مرافعات على أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيها مصلحة قانمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الامتثال لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه".
في ضوء هذا النص وضع كيف أن المصلحة المحتملة تكفي لقبول الدعاوى والطلبات والدفع أمام القضاء ؟

السؤال الثالث :

متى تسلم الأوراق القضائية الى النيابة العامة لإعلانها ؟ وضع ذلك دون إفراط في بسط الإجابة ؟

السؤال الرابع :

عرف الاستئناف ؟ ثم فصل القول في بيان أنواعه ؟ ثم بين ما هي الأحكام التي يطعن فيها بالاستئناف كقاعدة ؟

مع اصدق الاماني بالتوفيق والنجاح

دكتور / رمضان حبيب

المادة : مرافعات مدينة وتجارية
الزمن : ساعتان

الفرقة :
الشعبية : شريعة وقانون

التاريخ : ٢٠١٨/٦/٧ م (مسائي)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ م

السؤال الأول : "إجباري" (٤٠) درجة

١- ما هو النظام القانوني الذي يتبع مع القاضي لو :

- أ- أخطأ في أداء وظيفته أو بسببها
- ب- توافر في حقه حالة من الحالات التي يغلب على الظن أنه لا يستطيع القلب فيها على جانب الشر عنده.
- ت- قام بالقاضي وضع قد يخرجه عن حيده.
- ٢- هل يختلف الأمر لو حكم القاضي في الدعوى على الرغم من توافر سبب من أسباب عدم صلاحيته عما لو قام به سبب من أسباب الرد ؟
- ٣- هل يملك رافع دعوى رد القاضي أن يتنازل عن دعواه بعد رفضها ؟
- ٤- كفل القانون للقاضي المردود أن يظعن بالاستئناف في الحكم الصادر برده ، صحح منه العبارة ؟ مع دعمها بالسند القانوني ؟

أجب عن سؤاليين فقط مما يأتي :

السؤال الثاني : تتنوع مواعيد المرافعات إلى أنواع .. فصل القول فيها ؟ مع بيان هل يملك القاضي سلطة في تعديل مواعيد المرافعات انقاصا وزيادة ؟ (٣٠) درجة

السؤال الثالث : ما المقصود بالدفع بعدم القبول ؟ اخلع عليه وصفا قانونيا ؟ ثم اعرج على بيان أحكامه ؟ (٣٠) درجة

السؤال الرابع : اذكر الآثار التي تترتب على صدور الحكم في الدعوى ؟ ثم اشرح كيف يترتب على صدور الحكم في الدعوى خروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرته ؟ (٣٠) درجة انتهت الاسئلة

مع اصدق الأمانتي بالتوفيق والنجاح

ولتدبر / رضا حبيب

حكمة الأمر	القائم بالتدريس	اسم المقرر: الرافعات المدنية والتجارية
كلية الشريعة والقانون	أ.د/ أسير أبو عبيد	فترة: ثلاثة
***	د. رمضان حبيب	الشيعة قانون
نوع الامتحان - فسمي	د. عبد الرحمن شوبه	لزم/ ساعدا

تاريخ ١٩/٦/٢٠٢٢

شك310 كود المقرر

اجب عن ثلاثة اسئلة مما يأتي عل أن يكون السؤال الأول إجباري :-

السؤال الأول: (٥٠ درجة)

- ١- اكتب باختصار عن اختيار القضاة وما هي الشروط اللازم توافرها لتعيينهم؟
- ٢- اكتب بإيجاز عن رد القاضي من حيث أسبابه وإجراءاته وميعاد تقديم طلب الرد وطريقة تقديمه وما هو أثر تقديم طلب الرد؟
- ٣- اكتب بإيجاز عن وظيفة النيابة العامة أمام القضاء المدني، وما هي حالات التدخل الوجوبي والتدخل الحوازي للنيابة العامة في الدعاوى المدنية؟

السؤال الثاني: (٢٥ درجة): اذكر إجمالاً أنواع الوقف ثم بين أحد أنواعه تفصيلاً؟

السؤال الثالث: (٢٥ درجة): بين العبارة الصحيحة من العبارة الخطأ فيما يلي :-

- ١- رفع المدعي على المدعى عليه دعوى وكان عديم الأهلية أمام محكمة موطن المدعى عليه.
- ٢- رقت دعوى تسليم العقارات بصفة أصلية وكانت قيمتها مائتي ألف جنيه أمام المحكمة الابتدائية.
- ٣- رقت دعوى شهر إفلاس على المدين التاجر وكانت قيمتها عشرون ألف جنيه أمام المحكمة الجزئية.

٤- اتفق المدعي والمدعى عليه على غلظة قواعد الاختصاص النوعي.

٥- يشترط في دعوى منع التعرض أن يكون المدعي حائزاً لحيازة مادية فقط.

٦- يشترط في المصلحة أن تكون قانونية، وحالة، وشخصية، ومباشرة.

٧- ميعاد الحضور أمام المحاكم الابتدائية ثمانية أيام.

٨- لا يجوز للمدعى عليه أن يرفع دعوى استلام الإعلان فسلحه المحضر للنيابة العامة.

٩- التدخل المحامي يكون لتقوية مركز أحد الخصوم.

١٠- الدفع بعدم القبول لا يكون إيداعه في أي حاله تكون عليها الدعوى.

السؤال الرابع: (٢٥ درجة) اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية:

١- النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية : أ- مائة ألف جنيه. ب- خمسون ألف جنيه. ج- مائة وخمسون ألف جنيه.

٢- الدعوى المتعلقة بالثمن كانت قبل القسمة تختص بها محكمة موطن أ- المدعى ب- المدعى عليه ج- آخر موطن للمعروف.

٣- الدعوى المدنية المقارة تختص بها محكمة أ- موطن المدعى عليه ب- موطن المدعى ج- الكائن بدانها موطن العقار.

٤- تعدر دعوى التعويض الناجمة عن نسخ العقد أ- مبلغ الثمن بضع الذي مطالب به المدعى ب- قيمة الشيء محل التعاقد ج- القدر المالي الذي يحكم به القاضي.

٥- الدعوى غرم القاطلة للتقدير لأي سبب ما تقدر بأنها: أ- خمسون ألف جنيه ب- أقل من مائة ألف جنيه ج- زائدة عن مائة ألف جنيه.

٦- الدعاوى المدنية المختصة التي ترفع عن الحكومة بنقد الاختصاص لمحكمة موطن أ- المدعى ب- المدعى عليه ج- المحكمة الجزئية التي يكون بدانها مقر المحافظة.

٧- الاختصاص بالحل أ- موطن بالنظام العام ب- غرم متعلق بالنظام العام ج- متعلق في بعض الحالات وغرم متعلق في البعض.

٨- الدفع الموضوعية توجه إلى: أ- الطرفين في صحة شكل الدعوى. ب- موضوع الدعوى. ج- في منازعة المدعى عليه في حق المدعي في رفع الدعوى.

٩- الدفع بعدم القبول: أ- يجوز الحجة. ب- لا يجوز الحجة. ج- يجوز في البعض ولا يجوز في بعضها.

١٠- تسقط الأوامر على عرائض إذا لم يرفع خلال مدة: أ- عشرة أيام ب- عشرة عشر يوماً ج- ثلاثين يوماً.

ولان في يومنا.

اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية	القائم بالتدريس	جامعة الأزهر الشريف
الفرقة: الثالثة	أ.د: أمير أبو عيدة	كلية الشريعة والقانون بتفهمنا الإشراف
الشعبة: قانون	د: رمضان حبيب	امتحان الفصل الدراسي الثاني
الزمن: ساعتان	د: عبد الرحمن شويته	نوع الامتحان: أساسي
التاريخ: ٢١ / ٦ / ٢٠٢١ م	العام الجامعي:	التوقيت: ١٢,٣٠ : ٢,٣٠
	٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م	

ولدي العزيز انتبه الامتحان مكون من ثلاثة أقسام أجب عن سؤال واحد فقط من كل قسم

القسم الأول

أجب عن أحد السؤالين فقط :

- السؤال الأول : أ- اكتب باختصار عن اختيار القاضي؟ مبينا الشروط اللازمة لتعيينه ؟ .
 ب- من المبادئ التي يقوم عليها القضاء المصري تعدد القضاة والقاضي الفرد .. تكلم بالتفصيل المناسب عن هذا المبدأ وبين مميزاته وعيوبه ؟ . " ٤ درجة "
- السؤال الثاني : أ- أورد المقتن حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى على سبيل الخصر ، فتأذنا يعني ذلك ؟ ثم تكلم بالتفصيل المناسب عن خمس من هذه الحالات ؟
 ب- اكتب بإيجاز عن وظيفة النيابة العامة أمام القضاء المدني ؟ وما هي حالات التدخل الوجوبي والجوازي للنياية العامة في الدعوى المدنية ؟ . " ٤ درجة " د أمير أبو عيده

القسم الثاني

أجب عن أحد السؤالين الآتيين :

- السؤال الأول : تم تحكم لو كنت قاضيا في الحالات الآتية ولماذا ؟ . " ٣٠ درجة "
- ١) اتفق المدعي والمدعى عليه على رفع دعوى تسليم العقارات البالغ قيمتها مائتي ألف جنيه أمام المحكمة الابتدائية .
 - ٢) رفعت دعوى بطلب أصلي بمبلغ تسعون ألف جنيه أمام المحكمة الجزئية وأثناء نظر الدعوى قدم المدعي طلبا ختاميا بمبلغ مائتي ألف جنيه وظلت المحكمة الجزئية تنظر الدعوى .
 - ٣) رفعت دعوى متعلقة بملكية العقارات وكانت أرضا زراعية فقدرت بمخمسائة مثل الضريبة الإضافية .
 - ٤) رفع المدعي دعوى شخصية جزئية بمبلغ تسعين ألف جنيه على مجلس مدينة ميت غمر أمام محكمة ميت غمر الجزئية .
 - ٥) لم يكن للمدعى عليه موطن عام ولا محل إقامة ولا موطن مختار ، فرغ المدعي الدعوى أما محكمة آخر موطن للمدعى عليه .
- السؤال الثاني : تكلم بإيجاز عن مدى تعلق الاختصاص المحلي بالنظام العام ؟ " ٣٠ درجة " .
 د. عبد الرحمن شويته

القسم الثالث

أجب عن أحد هذين السؤالين:

- السؤال الأول : يشترط لقبول الطلبات والدفع أمام المحاكم أن يكون لرافعها فيها مصلحة قائمة بحالة ومع ذلك أجاز القانون قبول الطلبات والدفع إذا كانت المصلحة محتملة
 وضح ذلك بأسلوب قانوني علمي نبأ عن فهمك وحضورك ؟ . " ٣٠ درجة "
- السؤال الثاني عرف الدفع بعدم القبول ؟ ثم وضح أحكامه ، مع بيان الطبيعة القانونية لهذا الدفع ؟

" ٣٠ درجة "

مع اصدق الأمانتي بالنجاح والتفوق

دكتور / رمضان حبيب